



DCCURADORIA

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q694Ro>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tegconcursos.com.br/questoes/694479

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

601) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

Qualquer cidadão brasileiro em pleno exercício de seus direitos tem legitimidade para propor ação popular com intuito de anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/534899

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

602) Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.

Se determinado dirigente de autarquia estadual editar ato administrativo lesivo ao patrimônio público, qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá propor ação popular para anular o referido ato, sem custas judiciais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/2935790

CEBRASPE (CESPE) - Ap Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Remédios Constitucionais

603) Em relação ao controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro, julgue o seguinte item.

São instrumentos de controle jurisdicional o mandado de segurança, a ação popular, o habeas data, o mandado de injunção e a ação civil pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/2988118

CEBRASPE (CESPE) - Enf (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Sem Área/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Remédios Constitucionais

604) Um cidadão de Cachoeiro de Itapemirim se dirigiu a uma unidade básica de saúde (UBS) desse município para solicitar informações relativas a sua pessoa, de interesse unicamente particular, constantes do banco de dados daquele órgão público.

A partir da situação hipotética precedente, à luz dos direitos e das garantias fundamentais previstos na CF, julgue o seguinte item.

Se servidor da UBS se negar a prestar as informações solicitadas, o cidadão poderá, por meio da ação constitucional de habeas data, exigir que elas sejam prestadas, bem como que sejam retificados eventuais dados incorretos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/1616374

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Remédios Constitucionais

605) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos do servidor público, assegurados na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

As ações de *habeas corpus* e *habeas data* são gratuitas apenas para os reconhecidamente pobres, na forma da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1439173

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Remédios Constitucionais

606) No que diz respeito aos princípios, direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

As ações de *habeas corpus* e *habeas data* são gratuitas e consideradas necessárias ao exercício da cidadania, asseguradas como cláusulas pétreas na CF, de modo que é dever do Estado a garantia desses direitos, sendo-lhe vedado suprimi-los.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827496

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

607) De acordo com as leis trabalhistas e com as previsões constitucionais relativas a direitos trabalhistas, julgue o próximo item.

É direito trabalhista previsto expressamente na Constituição Federal de 1988 o gozo de férias anuais remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do que o salário normal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3828673

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

608) A respeito da advocacia pública, da administração pública, dos direitos sociais e dos partidos políticos, julgue o próximo item, com base na CF e no entendimento do STF.

A CF autoriza, em regra, a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de qualquer vantagem a ser paga a servidor público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857471

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

609) Em relação aos direitos e às garantias fundamentais previstos na CF, considerada a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

A licença-paternidade, direito social previsto expressamente no texto constitucional, relaciona-se com as garantias institucionais da família, da proteção integral da infância e do direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

610) No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Aos trabalhadores urbanos e rurais é garantido o direito ao aviso prévio de, no máximo, 30 dias, independentemente do tempo de serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

611) No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

612) No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a assistência gratuita a seus filhos e dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade, em creches e pré-escolas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

613) Julgue o item a seguir relativo à aplicabilidade das normas constitucionais, às classificações da Constituição Federal de 1988 e aos direitos e garantias fundamentais.

O limite máximo de duração da jornada de trabalho realizada em turnos ininterruptos de revezamento não pode ser modificado por negociação coletiva.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

614) No que se refere aos direitos sociais, políticos e de nacionalidade previstos na CF, julgue o item a seguir.

Não se estende aos trabalhadores domésticos a integralidade dos direitos trabalhistas estabelecidos pela CF para os trabalhadores urbanos e rurais.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2777518

CEBRASPE (CESPE) - Ana Ple I (CNPq)/CNPq/Administração de Pessoal/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

615) Acerca dos direitos constitucionais dos trabalhadores previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

O texto constitucional prevê expressamente a possibilidade de redução do salário mediante acordo coletivo de trabalho.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2777519

CEBRASPE (CESPE) - Ana Ple I (CNPq)/CNPq/Administração de Pessoal/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

616) Acerca dos direitos constitucionais dos trabalhadores previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

A assistência gratuita aos filhos em creches e pré-escolas é garantida pelo constituinte desde o nascimento até sete anos de idade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2777520

CEBRASPE (CESPE) - Ana Ple I (CNPq)/CNPq/Administração de Pessoal/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

617) Acerca dos direitos constitucionais dos trabalhadores previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

É permitido ao menor, entre dezesseis a dezoito anos de idade, realizar trabalho noturno.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2777521

CEBRASPE (CESPE) - Ana Ple I (CNPq)/CNPq/Administração de Pessoal/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

618) Acerca dos direitos constitucionais dos trabalhadores previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

O texto constitucional garante o emprego da gestante mediante licença com a duração de cento e vinte dias, mas sem direito a salário nesse período.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2777522

CEBRASPE (CESPE) - Ana Ple I (CNPq)/CNPq/Administração de Pessoal/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

619) Acerca dos direitos constitucionais dos trabalhadores previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

Diante do princípio constitucional da igualdade, a remuneração do trabalho noturno não poderá ser superior à do diurno.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Ple I (CNPq)/CNPq/Administração de Pessoal/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

620) Acerca dos direitos constitucionais dos trabalhadores previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

É garantido o seguro-desemprego, cuja finalidade é assegurar assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado voluntariamente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

621) No que diz respeito às disposições constitucionais acerca da educação, julgue o item seguinte.

O salário mínimo, direito do trabalhador urbano, rural e doméstico, deve ser capaz de atender suas necessidades vitais básicas e às de sua família, inclusive com educação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

622) Com relação aos direitos sociais e políticos, julgue o item a seguir.

A concretização dos direitos sociais impõe ao Estado a adoção e execução de políticas públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

623) Julgue o item subsequente, acerca da validade constitucional de disposições em instrumentos de negociação coletiva do trabalho, à luz da jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.

É inconstitucional cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho, por meio da qual se estabeleça que o tempo despendido de ida ou de retorno ao trabalho com veículo fornecido pelo empregador não enseja o pagamento de horas *in itinere*, uma vez que se trata de direito indisponível que se vincula às temáticas de salário e jornada de trabalho previstas como patamar mínimo civilizatório pela Constituição Federal de 1988, exceto se pactuada vantagem compensatória.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Cuid (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

624) Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e garantias fundamentais.

A CF assegura expressamente a todos os brasileiros o direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Cuid (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

625) Com base no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes e no Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil, julgue o item que se segue.

A Constituição Federal de 1988 é silente quanto ao trabalho infantil no Brasil, razão por que tal matéria é submetida às disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

626) Em relação aos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

A renda básica familiar é direito de todos os brasileiros, a ser garantido pelo poder público em programa permanente de transferência de renda.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

627) No que concerne aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

A exigibilidade dos direitos sociais frente ao Estado é uma das características fundamentais desses direitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

628) Acerca dos aspectos atinentes aos direitos humanos e à responsabilidade do Estado, julgue o item a seguir, considerando a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A cláusula da reserva do possível justifica a limitação à garantia constitucional do mínimo existencial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

629) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

Constitui crime a retenção dolosa do salário pelo empregador.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

630) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir.

A idade mínima para admissão ao trabalho é fixada pela CF em quatorze anos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Eng Jr (TBG)/TBG/Segurança/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

631) Julgue o próximo item, a respeito da regulamentação de segurança e saúde no trabalho.

A Constituição Federal de 1988 determina que a jornada de trabalho no caso de turnos ininterruptos de revezamento seja de seis horas, salvo negociação coletiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

632) Com base no texto da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.

O pagamento, pelo empregador, do seguro de acidente de trabalho exclui a sua responsabilidade civil em face de eventual indenização a que o empregado faça jus em razão de acidente laboral.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tec (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

633) Julgue o item que se segue, pertinente à organização político-administrativa do Estado e aos direitos e garantias constitucionais.

O lazer é um direito social garantido expressamente na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

634) No que se refere à Constituição Federal (CF), julgue o item a seguir.

Direitos fundamentais como a proteção à maternidade e à infância são direitos sociais tratados como matérias irrevogáveis na CF, conhecidas como cláusulas pétreas, não podendo ser alvo de diminuição ou revogação por emenda constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

635) Com base nas disposições constitucionais a respeito do Poder Judiciário, das funções essenciais à justiça e entendimento jurisprudencial da CF, julgue o item a seguir.

O salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2252193

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

636) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é direito tanto dos trabalhadores urbanos quanto dos trabalhadores rurais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613084

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

637) A respeito dos princípios fundamentais, dos direitos e das garantias fundamentais, da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da administração pública, julgue o item a seguir.

Tem direito a uma renda básica familiar, a ser garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, o brasileiro em situação de vulnerabilidade social que preencha os requisitos legais para tanto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509472

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

638) Com relação aos direitos fundamentais, julgue o item a seguir.

A segurança pública é um direito fundamental social.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1616373

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

639) No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos do servidor público, assegurados na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os direitos sociais assegurados aos trabalhadores incluem a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740708

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

640) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos, julgue o item seguinte.

A segurança é um direito social assegurado expressamente na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534903

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

641) Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o item.

O transporte e o lazer são direitos sociais expressamente previstos na CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3828670

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

642) A respeito da advocacia pública, da administração pública, dos direitos sociais e dos partidos políticos, julgue o próximo item, com base na CF e no entendimento do STF.

Em observância ao princípio da unicidade sindical, a quantidade de empregados ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa constitui parâmetro idôneo para a definição de categoria econômica ou profissional, para fins de criação de sindicatos de microempresas e pequenas empresas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857470

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

643) Em relação aos direitos e às garantias fundamentais previstos na CF, considerada a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3453939

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

644) Julgue o item a seguir, relativo a aplicabilidade das normas constitucionais, organização político-administrativa do Estado e direitos sociais, de acordo com o texto constitucional e a jurisprudência do STF.

Somente aos trabalhadores com vínculo empregatício formal é assegurado o direito de participar de eleições sindicais e integrar diretoria de sindicato, sendo essa prerrogativa vedada também aos aposentados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

645) Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

646) Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos e dos direitos sociais, julgue o item que se segue, com base na Constituição Federal de 1988.

Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses tanto coletivos quanto individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

647) Em relação aos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente.

É direito dos trabalhadores a participação em órgãos públicos colegiados de natureza deliberativa para a defesa de seus interesses profissionais, ressalvadas as questões previdenciárias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

648) O item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva, a ser julgada com base nos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988 (CF).

A mineradora Y tem reduzido seu quadro de funcionários contratados, em razão de contenção de despesas, e Ivo, empregado sindicalizado, estava na lista para ser dispensado, porém foi eleito como suplente para cargo de direção do sindicato. Nessa situação, com a sua eleição, Ivo não poderá ser dispensado até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

649) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

A participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho pode ser dispensada mediante manifestação da maioria dos filiados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1654955

CEBRASPE (CESPE) - EspFAEP (DEPEN)/SENAPPEN/Enfermagem/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

650) À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, Poder Executivo, segurança pública e ordem social, julgue o item subsequente.

Considere que o sindicato XYZ pretenda ingressar judicialmente em defesa de determinado interesse individual da categoria profissional que representa. Nessa situação, o sindicato está autorizado a ingressar com a referida ação, uma vez que a ele cabe tanto a defesa dos interesses individuais quanto a dos interesses coletivos de sua categoria.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534121

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

651) A respeito da teoria e do regime jurídico dos direitos fundamentais, julgue o item que se segue à luz das disposições da CF.

Os direitos fundamentais individuais incluem o direito à intimidade, o direito ao devido processo legal e o direito de greve.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/534778

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

652) Considerando o que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Por imposição de lei, se um órgão estadual for criado, os servidores ocupantes de cargo efetivo desse órgão poderão, desde que com prévia autorização do órgão estatal competente, fundar sindicato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514033

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

653) Julgue o item seguinte, com base nos princípios e direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF).

Considere que Pedro, nascido em Paris quando seu pai, brasileiro nato, desempenhava missão de adido do Brasil na França, seja eleito senador da República brasileira. Nesse caso, Pedro pode ocupar o cargo de presidente do Senado Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2846442

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

654) Julgue o item que se segue, tendo como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O nascido no estrangeiro, com pai brasileiro ou mãe brasileira, que venha a residir no Brasil adquire automaticamente a condição de brasileiro nato ao atingir a maioridade civil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2980601

CEBRASPE (CESPE) - Cuid (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

655) Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e garantias fundamentais.

Todos os nascidos no Brasil são brasileiros natos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2341800

CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

656) Letícia nasceu em Brasília – DF. Seus pais são de nacionalidade italiana e, na ocasião do nascimento da filha, estavam no Brasil a serviço de seu país, visto que eram diplomatas a serviço da Embaixada da Itália, situada na capital federal. Pouco tempo depois do nascimento da menina, a família retornou para a Itália. Entretanto, após completar trinta e cinco anos de idade, Letícia decidiu viver no Brasil e seguir carreira política.

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, com base nas disposições da CF acerca dos direitos e das garantias fundamentais.

Embora seja filha de pais estrangeiros, Letícia é brasileira nata, pois nasceu em território brasileiro; logo, considerando sua idade e sua nacionalidade, Letícia pode candidatar-se ao cargo de presidente da República, caso cumpra as demais condições de elegibilidade, na forma da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1982175

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

657) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca de direitos e garantias fundamentais.

São brasileiros natos aqueles que nascem no exterior de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, a qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira, ou que sejam registrados em repartição brasileira competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1982180

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

658) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca de direitos e garantias fundamentais.

Os cargos de vice-presidente e de presidente da República são privativos de brasileiros natos, mas o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser exercido por brasileiro naturalizado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

659) O item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva, a ser julgada com base nos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988 (CF).

Wil renunciou à nacionalidade estadunidense, naturalizou-se brasileiro e casou-se com Amélia, brasileira, com quem atualmente vive no Brasil. Nessa situação, se o casal tiver um filho, este poderá ser registrado na embaixada ou em consulado dos Estados Unidos da América no Brasil, de modo a ter dupla cidadania.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

660) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

A nacionalidade brasileira será concedida de ofício aos estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam no Brasil há mais de quinze anos e que não possuam condenação penal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

661) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Os nascidos no estrangeiro que sejam filhos de pai e mãe brasileiros somente serão considerados brasileiros natos se tanto seu pai quanto sua mãe estiverem, ambos, a serviço da República Federativa do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

662) Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF) acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente.

Apenas após processo judicial no qual seja homologada a opção, será considerada brasileira nata a pessoa que, nascida no estrangeiro, seja filha de pai brasileiro ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

663) Com relação ao rol de direitos fundamentais previsto na CF e a aspectos relativos à sua correspondente efetivação, julgue o seguinte item.

Pessoa filha de pai brasileiro nascida em país estrangeiro detém o direito à aquisição de nacionalidade brasileira originária a partir do registro em consulado ou embaixada brasileira, desde que venha a residir no Brasil.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/620701

CEBRASPE (CESPE) - Ag Int (ABIN)/ABIN/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

664) Julgue o item seguinte, relativo ao direito de nacionalidade.

Os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a dois requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o direito de sangue e o direito de solo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/620703

CEBRASPE (CESPE) - Ag Int (ABIN)/ABIN/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

665) Julgue o item seguinte, relativo ao direito de nacionalidade.

Considera-se hipótese excepcional de quase nacionalidade aquela que depende tanto da manifestação da vontade do estrangeiro quanto da aquiescência do chefe do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/620705

CEBRASPE (CESPE) - Ag Int (ABIN)/ABIN/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

666) Julgue o item seguinte, relativo ao direito de nacionalidade.

Filho de brasileiros nascido no estrangeiro que opte pela nacionalidade brasileira não poderá ser extraditado, uma vez que os efeitos dessa opção são plenos e têm eficácia retroativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/694475

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

667) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

Situação hipotética: João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. **Assertiva:** Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534132

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

668) A respeito de nacionalidade, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Laura, filha de mãe brasileira e pai argentino, nasceu no estrangeiro e, depois de ter atingido a maioridade, veio residir no Brasil, tendo optado pela nacionalidade brasileira.

Assertiva: Nessa situação, a homologação da opção pela nacionalidade brasileira terá efeitos *ex tunc* e Laura será considerada brasileira desde o seu nascimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534779

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

669) Considerando o que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Situação hipotética: Cláudio, brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local. **Assertiva:** Nessa situação, segundo a CF, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que não venha a residir no Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296849

CEBRASPE (CESPE) - Prof (InoversaSul)/InoversaSul/Corretor de Redação/Ensino Médio/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

670) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 pertinentes à educação, julgue o próximo item.

É vedado aos estabelecimentos de ensino público superior contratar professores e técnicos que não sejam brasileiros natos ou naturalizados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3378386

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

671) Julgue o item seguinte, referentes à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos.

A CF trata de forma igual os brasileiros natos e naturalizados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3499540

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

672) Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Brasileiro naturalizado, com trinta e seis anos de idade, pode eleger-se senador da República caso cumpridos os demais requisitos, porém não poderá presidir a respectiva casa legislativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545741

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

673) Acerca de asilo político, extradição e expulsão, julgue o item a seguir.

Por ser vedada a distinção entre brasileiros natos e naturalizados, estes não estão sujeitos a extradição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397445

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

674) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

O cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é privativo de brasileiro nato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613748

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

675) Considerando as disposições da CF sobre os servidores públicos e as disposições gerais relativas à administração pública, julgue o item subsequente.

Cargos, empregos e funções públicos são privativos de brasileiros natos ou naturalizados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614689

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

676) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

A inscrição de estrangeiros e brasileiros naturalizados poderia ser restringida no concurso público do Ministério da Educação (MEC), caso houvesse previsão nesse sentido na lei de regência, uma vez que a lei pode prever distinção entre brasileiros natos e naturalizados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2150746

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

677) Considerando as disposições constitucionais acerca da administração pública e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O estrangeiro de qualquer nacionalidade, desde que naturalizado brasileiro, pode assumir o cargo de auditor do estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2224793

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

678) No que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Brasileiros naturalizados podem ser eleitos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, caso cumpram as demais condições de elegibilidade, porque tais cargos não são privativos de brasileiros natos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1191530

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

679) Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/684349

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

680) Com relação aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Ainda que, em regra, inexistia distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534904

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

681) Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o item.

Estrangeiro que resida no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e não tenha condenação penal poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado e, nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou senador, mas, se eleito, estará impedido de presidir a casa legislativa à qual pertencer.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249795

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

682) Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), bem como à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

A renúncia da nacionalidade brasileira por indivíduo que expressamente a requerer perante autoridade competente impede a reaquisição da nacionalidade brasileira originária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361399

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

683) Em relação aos princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguir.

A renúncia da nacionalidade brasileira, por meio de pedido expresso à autoridade brasileira competente, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3447963

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

684) Acerca do poder constituinte, da nacionalidade e da administração pública, julgue o seguinte item.

Se uma brasileira renunciar à nacionalidade, isso a impedirá, em caráter permanente, de readquiri-la.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3499549

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

685) Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3501288

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Análise Clínica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

686) Acerca dos direitos sociais, políticos e de nacionalidade previstos na CF, julgue o item a seguir.

O cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado tem por consequência a cassação dos direitos políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3501292

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Análise Clínica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

687) Acerca dos direitos sociais, políticos e de nacionalidade previstos na CF, julgue o item a seguir.

É permitida a reaquisição da nacionalidade brasileira originária ainda que, por pedido do interessado, tenha sido determinada a sua perda por autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3625438

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

688) Com base nas disposições da CF, julgue o próximo item.

A renúncia da nacionalidade decorrente de pedido expresso à autoridade competente impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3664872

CEBRASPE (CESPE) - OCE (TCE-RS)/TCE RS/Oficial Instrutivo/2025
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

689) A respeito da nacionalidade e dos direitos políticos, julgue o item a seguir, com base na Constituição Federal de 1988 (CF).

Perderá a nacionalidade o brasileiro que adquirir outra, salvo no caso de a legislação do Estado estrangeiro exigir a naturalização do brasileiro nele residente como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101796

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

690) No que se refere às previsões da Constituição Federal de 1988 (CF) concernentes aos direitos e garantias individuais e sociais, aos direitos humanos e à nacionalidade, julgue o item a seguir.

Ressalvadas as situações que acarretem apatridia, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, hipótese em que o interessado ficará impedido de readquirir sua nacionalidade brasileira originária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3118188

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

691) João nasceu em Atenas, Grécia, e é fruto do relacionamento entre Maria (brasileira) e John (estadunidense) e, desde 2022, passou a residir no Brasil, após ter adquirido uma propriedade particular no estado do Rio de Janeiro. Em 2023, ao completar 21 anos de idade, João optou pela nacionalidade brasileira.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

Caso João renuncie à nacionalidade brasileira, por intermédio de pedido expresso, somente poderá readquirir a nacionalidade brasileira na condição de naturalizado (nacionalidade secundária).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2035530

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2022
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

692) Julgue o seguinte item, acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (CF).

Pressuponha-se que Pepe, brasileiro, tenha saído do Brasil para atuar como jogador de futebol em determinado país estrangeiro e que, para a sua permanência lá, tenha sido obrigado a adquirir a cidadania desse país. Nessa situação, ao adquirir outra nacionalidade, Pepe perderá a condição de nacional brasileiro pelo tempo que permanecer com outra cidadania.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

693) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e no entendimento doutrinário acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Há possibilidade de cancelamento da naturalização por meio de ato administrativo, em virtude de atividade nociva, caso o interessado tenha omitido a existência de condenação criminal em momento anterior à sua naturalização.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda da Nacionalidade

694) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos, julgue o item seguinte.

Perderá a nacionalidade o brasileiro cuja naturalização for cancelada, por decisão judicial ou administrativa, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Extradicação, Deportação, Expulsão e Banimento (da Nacionalidade)

695) Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

O brasileiro nato somente poderá ser extraditado na hipótese de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Extradicação, Deportação, Expulsão e Banimento (da Nacionalidade)

696) A polícia foi acionada para atender a um chamado de suspeita de ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no interior de determinada sociedade de economia mista federal. Ao chegar ao local, os policiais verificaram que um dos traficantes era um brasileiro naturalizado.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O traficante naturalizado brasileiro não poderá ser extraditado porque o crime foi praticado depois da naturalização.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Extradicação, Deportação, Expulsão e Banimento (da Nacionalidade)

697) A Constituição Federal de 1988 (CF) dispensa extenso tratamento quanto aos direitos e às garantias fundamentais.

Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.

Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum, desde que este tenha sido praticado anteriormente à naturalização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/686660

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Extradição, Deportação, Expulsão e Banimento (da Nacionalidade)

698) Com relação aos direitos e às garantias fundamentais constitucionalmente assegurados, julgue o item que se segue.

Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/561987

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Extradição, Deportação, Expulsão e Banimento (da Nacionalidade)

699) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá ser extraditado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3271520

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

700) Acerca da organização do Estado, da administração pública, do processo legislativo, do Poder Executivo e do regime de precatórios, julgue o item que se segue, com fundamento na legislação vigente e na jurisprudência do STF.

O regime constitucional relativo ao preenchimento do cargo eletivo de prefeito municipal prevê o cumprimento dos seguintes requisitos, entre outros: ter idade mínima de dezoito anos; ser registrado por partido político; e obter a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos, nos municípios com mais de duzentos mil habitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3501290

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Análise Clínica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

701) Acerca dos direitos sociais, políticos e de nacionalidade previstos na CF, julgue o item a seguir.

Para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos de idade, é facultativo o voto, mas obrigatório o alistamento eleitoral.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3502071

CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

702) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte, relativos a noções de direito constitucional.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STF, a candidatura aos cargos de presidente ou de vice-presidente da República é permitida a indivíduos que não tenham filiação partidária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3544357

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

703) Em relação a direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos, julgue o item que se segue.

A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, obrigatório e com valor igual para todos, características estas protegidas por cláusula pétrea.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3544358

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

704) Em relação a direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos, julgue o item que se segue.

A admissão, pelo Supremo Tribunal Federal, das candidaturas avulsas para eleições majoritárias justifica-se em razão de a filiação partidária não ser constitucionalmente prevista como condição de elegibilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3664871

CEBRASPE (CESPE) - OCE (TCE-RS)/TCE RS/Oficial Instrutivo/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

705) A respeito da nacionalidade e dos direitos políticos, julgue o item a seguir, com base na Constituição Federal de 1988 (CF).

A CF não inclui a filiação partidária como condição de elegibilidade, de modo que ao legislador é facultada a adoção do sistema de candidaturas avulsas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972975

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

706) Com relação aos direitos sociais e políticos, julgue o item a seguir.

No Brasil, o direito de sufrágio não é censitário, mas universal, de modo que todas as pessoas têm o direito e, simultaneamente, o dever de votar nas eleições periódicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2972981

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

707) No que concerne aos municípios, às prerrogativas parlamentares e ao Poder Judiciário, julgue o item seguinte.

Por ocasião das eleições municipais, os municípios podem consultar a população sobre matérias locais, mediante aprovação da câmara municipal e comunicação prévia à justiça eleitoral.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2980602

CEBRASPE (CESPE) - Cuid (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

708) Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e garantias fundamentais.

No Brasil, o voto é obrigatório para os maiores de dezesseis anos

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3118195

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

709) João nasceu em Atenas, Grécia, e é fruto do relacionamento entre Maria (brasileira) e John (estadunidense) e, desde 2022, passou a residir no Brasil, após ter adquirido uma propriedade particular no estado do Rio de Janeiro. Em 2023, ao completar 21 anos de idade, João optou pela nacionalidade brasileira.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

Caso João esteja em pleno exercício dos seus direitos políticos, realize o alistamento eleitoral, possua domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária e não haja qualquer outra condição de inelegibilidade, ele poderá se candidatar a vereador ou prefeito de sua cidade nas eleições de 2024, porém não poderá se candidatar a governador de seu estado nas eleições de 2026.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2503613

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

710) Acerca do federalismo, dos direitos fundamentais e dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

Conforme a compreensão atual dos direitos políticos previstos na Constituição Federal, não se admitem candidaturas avulsas, isto é, aquelas para as quais não se exige que o candidato seja filiado a partido político.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2706443

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

711) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos políticos e às responsabilidades do presidente da República, julgue o item a seguir, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do STF.

O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os brasileiros com idade entre 18 anos e 70 anos, desde que não sejam analfabetos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1982169

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

712) Acerca de noções de cidadania, julgue o item que se segue.

A Constituição Federal de 1988 garantiu a ampliação da cidadania ao instituir o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs, sem qualquer restrição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1982171

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

713) Acerca de noções de cidadania, julgue o item que se segue.

No âmbito do ordenamento jurídico e político nacional, a soberania popular concretiza a ideia de cidadania e é exercida indiretamente pelo sistema parlamentar, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, que tem valor igual para todas e todos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2035528

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

714) Julgue o seguinte item, acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (CF).

O direito de votar e de ser votado sintetiza uma das características dos direitos fundamentais como a universalidade, ou seja, deve abranger todos os indivíduos, indiferentemente de nacionalidade, sexo, raça, credo, ou convicção político-filosófica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2210293

CEBRASPE (CESPE) - AAE (SEE PE)/SEE PE/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

715) Considerando os direitos políticos e as regras constitucionais relativas aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Caso um candidato ao cargo de presidente da República não se identifique com a ideologia de um dos partidos políticos existentes no Brasil, ele pode lançar candidatura avulsa, ou seja, independentemente de filiação partidária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1611279

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

716) Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 não garante o direito à escusa de consciência sobre o dever de votar para os maiores de 18 anos de idade e para os menores de 70 anos de idade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1727776

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

717) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e no entendimento doutrinário acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Considere que um militar da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, há mais de 15 anos no exercício do cargo, pretenda se candidatar a prefeito do município. Nesse caso, ele poderá ser candidato às eleições desde que se afaste das atividades a tempo de cumprir a condição de elegibilidade da filiação partidária e, se eleito, passará, automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1730795

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

718) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Atendidos os requisitos constitucionais exigidos, é permitida a elegibilidade ao militar alistável.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1191532

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

719) Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Os analfabetos não podem registrar-se como eleitores.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

720) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas.

Policial rodoviário federal com mais de dez anos de serviço pode candidatar-se ao cargo de deputado federal, devendo, no caso de ser eleito, passar para inatividade a partir do ato de sua diplomação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

721) A respeito dos direitos políticos e dos partidos políticos, julgue o item seguinte.

Direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem ao cidadão candidatar-se e receber votos para um cargo eletivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Programação de Sistemas/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

722) Em relação aos direitos e deveres fundamentais, à nacionalidade e ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Com a pretensão de candidatar-se a cargo eletivo, determinado militar, com cinco anos de serviço, fez, de forma regular, o pedido de registro de sua candidatura. **Assertiva:** Nessa situação, após ser eleito, o militar deverá afastar-se de sua atividade pelo período do mandato eletivo, devendo retornar ao serviço após o seu término.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ag Int (ABIN)/ABIN/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

723) Acerca dos direitos políticos, julgue o item que se segue.

Referendo é uma consulta ao povo quanto a assunto já transformado em lei, enquanto plebiscito é uma consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

724) A propósito do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos dos analfabetos, julgue o item a seguir.

O voto não é obrigatório para os analfabetos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/694476

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

725) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

O analfabeto não pode realizar alistamento eleitoral e, por essa razão, também não pode concorrer a cargo eletivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/699220

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

726) Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Um militar com cinco anos de serviço e candidato a deputado estadual deverá ser agregado pelo comandante do batalhão onde serve e, se eleito, deverá passar para a inatividade no ato da diplomação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534117

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

727) A respeito da teoria e do regime jurídico dos direitos fundamentais, julgue o item que se segue à luz das disposições da CF.

Legislação infraconstitucional pode condicionar o exercício de direitos políticos à idade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/551408

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

728) Vicente é bombeiro militar há quinze anos e pretende concorrer ao pleito de vereador em seu município nas próximas eleições.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Não há qualquer restrição ao alistamento eleitoral de Vicente, pois a regra da inalistabilidade dos que prestam serviço militar somente se aplica aos conscritos, ou seja, àqueles que estejam prestando serviço militar obrigatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3378382

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

729) Julgue o item seguinte, referentes à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos.

É possível, de acordo com o texto constitucional, que um cidadão preencha as condições de elegibilidade para ser vereador, mas não as condições de elegibilidade para ser deputado federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495092

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

730) No que se refere aos direitos sociais, políticos e de nacionalidade previstos na CF, julgue o item a seguir.

O prazo para impugnação de mandato eletivo perante a justiça eleitoral encerra-se com a diplomação do candidato eleito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172491

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

731) No que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos e aos direitos políticos, julgue o item seguinte.

Os casos de inelegibilidade, que se caracterizam como formas de restrição dos direitos políticos, são previstos tanto na CF quanto em legislação infraconstitucional relativa ao tema.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206586

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

732) No que concerne aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

No caso de delitos graves, a exemplo dos crimes hediondos e da lavagem de capitais, a propositura da ação penal é suficiente para tornar inelegível a pessoa acusada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2252199

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

733) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e da garantia dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

No caso de senador que pretenda concorrer a outro cargo eletivo, não se exige a renúncia ao mandato atual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1796677

CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

734) A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

No tocante às limitações ao exercício da vida política, além de hipóteses de inelegibilidade, nas quais se macula a capacidade eleitoral passiva, o constituinte elencou situações de perda ou suspensão dos direitos políticos, a exemplo da incapacidade civil absoluta, quando se restringem tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a passiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/955653

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

735) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Carlos requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de prefeito de município criado por desmembramento territorial de município cujo Poder Executivo é chefiado pelo seu irmão.

Assertiva: Nesse caso, Carlos, por ser irmão do prefeito do município-mãe, é inelegível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/686663

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

736) Gilberto, brasileiro nato, completou sessenta e um anos de idade no mês de janeiro de 2018. Neste mesmo ano, transitou em julgado condenação criminal contra ele, tendo sido arbitrada, entre outras sanções, pena privativa de liberdade.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, com relação aos direitos políticos de Gilberto.

Em razão de sua idade, o ato de votar nas eleições de 2018 é facultativo para Gilberto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694167

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

737) A propósito do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos dos analfabetos, julgue o item a seguir.

O analfabetismo não representará óbice à elegibilidade dos cidadãos, haja vista a garantia do amplo exercício dos direitos políticos, característica do estado democrático de direito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694897

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

738) De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item.

Mandato eletivo poderá ser impugnado na justiça eleitoral mediante ação de impugnação de mandato, cujos atos terão de ser públicos, em obediência ao princípio da publicidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

739) Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Enquanto presta o serviço militar obrigatório, o conscrito é impedido de alistar-se como eleitor e, conseqüentemente, fica inelegível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

740) Considerando o que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Se, no ano de 2018, o presidente da assembleia legislativa de um estado, em seu primeiro mandato, substituir o governador nos seis meses anteriores ao pleito eleitoral, ele poderá concorrer ao cargo de governador, no mesmo estado, nas eleições estaduais daquele ano, mas não poderá concorrer à reeleição no pleito posterior.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

741) Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o item.

Situação hipotética: O governador de determinado estado, no curso do segundo mandato, rompeu o vínculo conjugal com sua esposa, que também se interessa pela vida política. **Assertiva:** Nessa situação, a ex-esposa, caso deseje, poderá candidatar-se, nas eleições seguintes, a cargo eletivo naquele estado, desde que o divórcio ocorra seis meses antes do pleito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

742) Vicente é bombeiro militar há quinze anos e pretende concorrer ao pleito de vereador em seu município nas próximas eleições.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Para que possa se candidatar ao cargo de vereador nas próximas eleições municipais, Vicente deverá, o quanto antes, se filiar a algum partido político, sendo isso condição para sua elegibilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

743) Vicente é bombeiro militar há quinze anos e pretende concorrer ao pleito de vereador em seu município nas próximas eleições.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Por estar há mais de dez anos em serviço, Vicente, caso se candidate, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará para a inatividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/561992

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

744) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Cônjuge de governador de determinado estado será inelegível nesse mesmo estado, salvo se a sociedade ou o vínculo conjugal se dissolver no decorrer do mandato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3544350

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

745) Em relação a direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos, julgue o item que se segue.

É vedada a cassação de direitos políticos, mas não sua perda ou suspensão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3544352

CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

746) Em relação a direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos, julgue o item que se segue.

A suspensão dos direitos políticos caracteriza-se pela temporariedade, pois é possível que o titular volte a exercê-los no futuro, enquanto a perda desses direitos é definitiva, sem possibilidade de re aquisição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3664870

CEBRASPE (CESPE) - OCE (TCE-RS)/TCE RS/Oficial Instrutivo/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

747) A respeito da nacionalidade e dos direitos políticos, julgue o item a seguir, com base na Constituição Federal de 1988 (CF).

É vedada a cassação de direitos políticos, mesmo em caso de condenação por improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2775387

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

748) O inciso VIII do art. 5.º da Constituição Federal de 1988 prevê que "ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se

a cumprir prestação alternativa, fixada em lei". Em relação a esse dispositivo constitucional, julgue o item seguinte.

A recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do citado dispositivo constitucional, enseja a cassação dos direitos políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2996026

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

749) Julgue o item seguinte, de acordo com o entendimento do STF no que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais, à organização político-administrativa, aos servidores públicos, aos direitos políticos e à segurança pública.

O cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado implica a perda dos direitos políticos, ficando o indivíduo impedido de alistar-se como eleitor ou eleger-se, já que a nacionalidade brasileira é pressuposto para o exercício de direitos políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041229

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

750) Quanto ao poder constituinte, aos direitos e deveres individuais e coletivos e aos direitos políticos, julgue o item a seguir.

A todas as pessoas maiores de idade, capazes e sem condenação criminal ou por improbidade administrativa é garantido o exercício dos direitos políticos previstos constitucionalmente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206480

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

751) Acerca dos direitos políticos e da disciplina constitucional relativa ao Poder Legislativo e à formação de municípios, julgue o item subsequente.

Indivíduo que esteja cumprindo as condições impostas em um acordo de não persecução penal (ANPP) permanece com seus direitos políticos suspensos até que tais condições sejam integralmente cumpridas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397442

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

752) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

A ação de impugnação de mandato eletivo deve ser proposta em até quinze dias contados da diplomação, devendo tramitar sob sigilo de justiça.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421499

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

753) À luz da vigente Constituição Federal (CF), julgue o item a seguir, a respeito dos direitos políticos, dos partidos políticos e do Poder Judiciário.

A cassação dos direitos políticos é expressamente vedada pela CF e as hipóteses de perda ou suspensão desses direitos estão previstas no texto constitucional, não sendo possível que legislação infraconstitucional amplie esse rol dentro do texto constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421562

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

754) No que se refere ao catálogo de direitos humanos e à sua efetivação, julgue o item a seguir, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No âmbito do ordenamento jurídico nacional, os direitos políticos podem ser objeto de perda quando houver cancelamento de naturalização, independentemente de sentença transitada em julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614686

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

755) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Somente pode haver a cassação ou a perda dos direitos políticos nos seguintes casos: cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado; incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; e improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1982176

CEBRASPE (CESPE) - Tec GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Assistente Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

756) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca de direitos e garantias fundamentais.

A cassação dos direitos políticos poderá ocorrer na hipótese de constatação terminativa do cometimento de ato de improbidade administrativa por um cidadão ou cidadã.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2007339

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

757) A respeito da Constituição Federal de 1988 (CF) e das suas disposições relativas aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado implica a suspensão dos direitos políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2020025

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

758) O item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva, a ser julgada com base nos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988 (CF).

Heyd, em razão de convicção filosófica, alegou imperativo de consciência para não cumprir o serviço militar obrigatório e se dispôs a prestar serviço alternativo. Nessa situação, caso Heyd não cumpra a prestação alternativa, seus direitos políticos poderão ser cassados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2156880

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

759) Considerando os consórcios públicos, as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, o sistema de controle interno, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os direitos políticos e o direito à saúde, julgue o item a seguir.

É constitucional a cumulação entre a inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2224792

CEBRASPE (CESPE) - Tec (INSS)/INSS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

760) No que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A cassação dos direitos políticos é possível nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; e improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1656970

CEBRASPE (CESPE) - AgFEP (DEPEN)/SENAPPEN/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

761) Julgue o item que se segue, relativo a disposições constitucionais.

Em razão da condenação criminal transitada em julgado, os direitos políticos do apenado são cassados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1740726

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

762) Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos, julgue o item seguinte.

A condenação judicial por prática de ato de improbidade administrativa acarreta a cassação dos direitos políticos.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/843829

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

763) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Autor de ato de improbidade administrativa estará sujeito à cassação dos seus direitos políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/620706

CEBRASPE (CESPE) - Ag Int (ABIN)/ABIN/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

764) Acerca dos direitos políticos, julgue o item que se segue.

A condenação pela prática de ato de improbidade administrativa é hipótese de que resulta perda dos direitos políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/686662

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

765) Gilberto, brasileiro nato, completou sessenta e um anos de idade no mês de janeiro de 2018. Neste mesmo ano, transitou em julgado condenação criminal contra ele, tendo sido arbitrada, entre outras sanções, pena privativa de liberdade.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, com relação aos direitos políticos de Gilberto.

O processo criminal transitado em julgado é hipótese constitucional para a cassação dos direitos políticos de Gilberto pelo tempo de duração dos efeitos da condenação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694477

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Perda e Suspensão dos Direitos Políticos

766) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

O cancelamento da naturalização em razão de sentença transitada em julgado implica cassação dos direitos políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3546929

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

767) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e em seus princípios e normas, julgue o item a seguir.

Os partidos políticos são dotados de autonomia, entretanto sua criação, fusão, incorporação e extinção dependem de autorização do Congresso Nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854357

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

768) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, dos partidos políticos e da organização do Estado, julgue o item a seguir de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF).

A CF assegura aos partidos políticos autonomia para sua organização interna, inclusive para adotar os critérios próprios de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada, contudo, a celebração de coligações nas eleições proporcionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186027

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

769) A respeito dos princípios fundamentais constitucionalmente estabelecidos e dos partidos políticos, julgue os itens que se seguem.

Conforme disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), os partidos políticos submetem-se ao dever de prestar contas à justiça eleitoral e aos tribunais de contas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202213

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

770) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Nas fases iniciais de criação, os partidos políticos podem ter caráter regional, isto é, sem atuação nacional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421501

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

771) À luz da vigente Constituição Federal (CF), julgue o item a seguir, a respeito dos direitos políticos, dos partidos políticos e do Poder Judiciário.

Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura e estabelecer as regras sobre sua organização e seu funcionamento, mas não é permitida a previsão, em seus estatutos, de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2503615

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

772) Acerca do federalismo, dos direitos fundamentais e dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

Segundo a regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao Poder Legislativo que se desfiliou de seu partido político deverá perder o mandato, embora isso não o torne inelegível na eleição subsequente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1990063

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

773) No tocante aos direitos e às garantias constitucionais, julgue o item.

Não existe no Brasil nenhuma hipótese legal de acolhimento da chamada candidatura nata, ou seja, o direito de o titular de mandato eletivo proporcional ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2150744

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

774) Considerando as disposições constitucionais acerca da administração pública e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Suponha-se que X seja prefeito e Y, vereador no município de Vila Velha - ES, tendo sido eles eleitos pelo mesmo partido e os mais votados na eleição municipal. Suponha-se, ainda, que ambos planejem mudar de partido em razão de insatisfação com o programa partidário. Nessa situação, a mudança de partido no primeiro ano do mandato ensejará a perda dos cargos de X e de Y.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/684188

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

775) A respeito dos direitos fundamentais e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue.

De acordo com o STF, é inconstitucional proibir que emissoras de rádio e TV difundam áudios ou vídeos que ridicularizem candidato ou partido político durante o período eleitoral.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/694168

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

776) No que se refere a partidos políticos, julgue o próximo item.

Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal e poderão definir o regime de suas coligações eleitorais, que vincularão as candidaturas no âmbito federal, estadual, distrital e no municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/699223

CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

777) Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A utilização de organização paramilitar por determinado partido político em um estado da Federação é permitida desde que autorizada pelo governador desse estado e pelo respectivo tribunal regional eleitoral.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534777

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

778) Considerando o que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei eleitoral, devendo seus estatutos ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral e no tribunal regional eleitoral do estado em que estiverem sediados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534902

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

779) Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o item.

A liberdade de criação de partidos políticos é um direito constitucional, o que impede que normas estabeleçam controle quantitativo e qualitativo sobre eles.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3318006

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Comunicação/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

780) A respeito da organização do Estado brasileiro e da ordem econômica e financeira conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios serão estabelecidos por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2935144

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

781) A respeito da autonomia municipal, da intervenção de estados em municípios, do governo, da competência e da responsabilidade nos municípios, julgue o item a seguir.

O poder de criar leis sobre a própria organização não diz respeito à autonomia municipal, pois depende da repartição constitucional de competências.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078635

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

782) A respeito da administração pública e da organização do Estado, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal de 1988 determina que o período para a criação, a fusão e o desmembramento de municípios seja estabelecido em lei complementar estadual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206590

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

783) No que diz respeito à organização do Estado e à administração pública, julgue o item seguinte.

Na Federação brasileira, apenas a República Federativa do Brasil detém soberania, ao passo que os estados-membros e os municípios gozam somente de autonomia, nos termos da repartição de competências da CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395736

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

784) Em relação à organização do Estado, julgue o item seguinte, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF).

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, aos quais é vedado manter relações de aliança com cultos religiosos, ressalvada a colaboração de interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2396026

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

785) De acordo com o estabelecido na CF sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, a administração pública e os servidores públicos, julgue o item subsequente.

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, os territórios, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2589007

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

786) Julgue o item seguinte, quanto à organização do Estado brasileiro e à governança na gestão pública.

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende apenas a União, os estados, o Distrito Federal

e os territórios federais, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1883957

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

787) Um terço da população de um determinado Estado da Federação está insatisfeito com a administração de seu ente federativo e entende que a parte do território onde reside não está sendo contemplada com as políticas públicas do governo estadual. Pretende a divisão do Estado e a criação de um novo Estado ou a incorporação da parte do território que habita ao Estado vizinho.

A partir dessa situação, julgue o seguinte item.

De acordo com as regras constitucionais, é possível a incorporação de Estados federados entre si, a subdivisão ou o desmembramento para se anexarem a outros e também a formação de novos Estados, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1990065

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

788) Julgue o item a seguir, relativo à organização político-administrativa do Estado e às disposições constitucionais aplicáveis aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às funções essenciais à justiça.

A CF reconhece, em casos excepcionais, o direito de secessão aos entes federados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2012187

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

789) A respeito da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o próximo item.

Os estados podem subdividir-se para a formação de novos estados, contanto que haja aprovação da população diretamente interessada, mediante referendo, e da assembleia legislativa estadual, por lei complementar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2101866

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

790) Julgue o item que se seguem, a respeito da federação, dos tratados internacionais de direitos humanos e da intervenção.

Conquanto a forma federativa seja cláusula pétrea na Constituição Federal de 1988, ajustes na repartição constitucional de competências podem ser adotados, sem que isso configure ofensa ao princípio federativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2159469

CEBRASPE (CESPE) - TAA (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

791) Julgue o item que se segue, acerca da organização político-administrativa do Estado brasileiro.

A CF proíbe que os entes da Federação criem distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2207629

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

792) No tocante aos princípios gerais e ao regime político da ordem constitucional econômica, julgue o item a seguir.

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos entes autônomos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208590

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

793) A respeito da criação, da incorporação, da fusão e do desmembramento de municípios, com fundamento nas disposições constitucionais, julgue o item a seguir.

A consulta prévia às populações dos municípios envolvidos na incorporação submete-se a plebiscito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208591

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

794) A respeito da criação, da incorporação, da fusão e do desmembramento de municípios, com fundamento nas disposições constitucionais, julgue o item a seguir.

No caso de fusão, dispensam-se os estudos de viabilidade municipal quando a população total dos entes envolvidos for igual ou inferior a duzentos mil habitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208592

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

795) A respeito da criação, da incorporação, da fusão e do desmembramento de municípios, com fundamento nas disposições constitucionais, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal prevê que a criação e a incorporação de municípios depende de lei complementar federal que defina o período em que se deva processar o ato pretendido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208593

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

796) A respeito da criação, da incorporação, da fusão e do desmembramento de municípios, com fundamento nas disposições constitucionais, julgue o item a seguir.

É vedada a incorporação de município originado de processo de desmembramento a outro, pelo prazo mínimo de dez anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1503487

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

797) Julgue o item que se segue, a respeito do Estado brasileiro e da sua organização.

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil abrange não somente a União, os estados e o Distrito Federal, mas também os municípios, sendo todos esses entes autônomos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718503

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

798) Considerando a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o item a seguir.

Os estados e o Distrito Federal possuem personalidade jurídica de direito público interno, sendo-lhes assegurados, pela Constituição Federal de 1988 (CF), o direito à autoadministração, o direito ao autogoverno, o direito à auto-organização e o direito à soberania.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718504

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

799) Considerando a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o item a seguir.

Os estados podem subdividir-se para formarem novos estados, desde que haja aprovação da população diretamente interessada, mediante plebiscito, e sejam satisfeitos os requisitos de aprovação legal por lei complementar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

800) Considerando a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o item a seguir.

Lei ordinária, de iniciativa do presidente da República, pode regular a criação de novos territórios federais, os quais serão integrados ao estado de origem.

Certo

Errado

Gabarito: Errado
